MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TESLİMİ VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

GEREKÇE

İmar Kanunu'nun 21 inci maddesinde, Kanun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. 22 nci maddede ise yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edileceği; dilekçeye sadece tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verileceği; eksik veya yanlış olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışların yazı ile bildirileceği ve eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatiyesi verileceği düzenlenmiştir.

Yapı ruhsatı eki projelerin dijital ortamda düzenlenmesi ile alakalı olarak; 1/1/2027 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesine 11/3/2025 tarih ve 32838 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile *"(30) Bakanlıkça belirlenecek projelerde uygulanmak üzere yapı ruhsatı eki proje, resim, hesap ve raporlar; Bakanlıkça belirlenecek esaslara, ilgili yapı bilgi modellemesi (BIM) standartlarına uygun şekilde ve sayısal olarak Bakanlıkça veya yetkilendireceği idarelerce elektronik ortamda tesis edilecek veri altyapısına kaydedilir, elektronik ortamda kontrol edilir, onaylanır ve saklanır. Otomasyon sistemi üzerinden yapılacak işlemler için bu maddede yazılı belgelerin basılı olma şartı aranmaz."* fıkrası eklenmiştir.

Kanunda belirtilen süreçlerin, çok sayıda paydaşın yer aldığı, zaman zaman insan hatasına açık, zaman alıcı ve izlenebilirliği düşük bir ortamda yürütüldüğü görülmektedir. Ülkemizde belediyeler, il özel idareleri, organize sanayi bölgesi müdürlükleri ve bazı bakanlıklar gibi farklı idarelerin yapı ruhsat verme yetkisi bulunduğundan, ruhsat süreçlerinde farklılıklar ortaya çıkmakta ve ülkemiz genelinde mimarlık ve mühendislik projelerini düzenleyen standart, bütüncül bir mevzuat bulunmamaktadır.

Mevcut durumda proje ve bilgiler büyük oranda kâğıt formatında paylaşılmakta, proje denetimi ve onay süreçleri de benzer şekilde yürütülmektedir. Bazı belediyelerde kullanılan mevcut e-ruhsat uygulamalarında ise sadece DWG ve PDF formatında teslim yapılabilmekte, kontrol işlemleri ise yine kâğıt üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Mimarlık-mühendislik projelerinin üretilmesinde kullanılan son teknolojik gelişmeler, proje hizmetlerine ilişkin gereksinimlerin ve dosya/model içeriklerinin standart bir şekilde tanımlandığı bir altyapı üzerinden farklı sistemlerin kullanıldığı ve ruhsat onayı alan proje dosya ve modellerinin üretilebildiği dijital bulut ortamlarının oluşturulmasına artık imkân sağlamaktadır.

Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de yapı ruhsatına esas mimarlık-mühendislik projelerinin elektronik ortamda teslimi ve yönetilmesine dair kriterlerin düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda Taslak Yönetmelikle, mimarlık-mühendislik projelerinin elektronik ortamda teslimi ve yönetilmesi konusundaki teknik gerekler düzenlenmektedir. Bu şekilde tüm mimarlık-mühendislik projelerinin aynı standartlara göre üretilmesi, ortak bir dil üzerinden paylaşılması ve verilerin yönetilmesi amaçlanmıştır.

Yönetmelikle belirlenen kuralların yeknesak uygulanması ve tüm proje yönetim süreçlerinin elektronik ortama aktarılması amacıyla, Bakanlıkça bir e-Proje Yönetim Sistemi (e-PYS) geliştirilmesi öngörülmektedir.

Yönetmelik Taslağında ortaya konulan yaklaşım, üst politika belgelerinde açıkça ortaya konulmuş hedeflere ulaşılabilmesi için etkili bir araç olacaktır. Bu kapsamda Yönetmelik; On İkinci Kalkınma Planında yer alan *"637. İnşaat Ekosisteminde dijitalleşme artırılacaktır."* politikası ile ilgili tedbirlerinde 637.1. maddesinde verilen *"Başta Kamu alımları olmak üzere Yapı Bilgi Modellemesi, yaşam döngüsü analizi gibi dijital tasarım ilkeleri gibi kademeli şekilde zorunlu hale getirilecektir."* ve 637.2. maddesinde yer alan *"Dijital proje teslimi, otonom proje kontrolü gibi araçların kullanımına yönelik hukuki altyapı oluşturulacaktır."* hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

"Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile; yapı ruhsatı eki projelerin, PDF, DXF ve IFC formatlarında Bakanlıkça belirlenen esaslara ve BIM standartlarına uygun olacak şekilde sayısal olarak; üretilmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ile elektronik ortamda Bakanlıkça veya yetkilendireceği idarelerce tesis edilecek veri altyapısına kaydedilmesine ilişkin hukuki, teknik ve mevzuat alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.